

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2272/2534

บริษัท เทพ ธุรกิจ จำกัด
ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1008

กรรมการของบริษัทโจทก์ได้มอบสมุดเช็คของบริษัทให้ ค. เก็บไว้กับให้ ค. เป็นผู้รอกข้อความในเช็คมาให้กรรมการลงนามและทุกสิ้นเดือนธนาคารจำเลยจะส่งสำเนาการ์ด บัญชีให้โจทก์ตรวจสอบซึ่งหากโจทก์ใช้ความระมัดระวังตรวจสอบ บ้างโจทก์ย่อมจะทราบว่ามีการปลอมลายมือชื่อกรรมการของโจทก์ลงในเช็คของโจทก์ตั้งแต่ฉบับแรกไปถอนเงิน เพราะปกติโจทก์จะไม่ส่งจ่ายเช็คเงินสดจำนวนมากโจทก์จึงเป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1008 วรรคแรกตอนท้าย จำเลยจึงมีสิทธินำจำนวนเงินที่จ่ายตามเช็คทั้ง 8 ฉบับมาลงบัญชีของโจทก์ว่าโจทก์เป็นลูกหนี้จำเลยได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไว้กับจำเลยสาขาถนนสาทร ต่อมา มีบุคคลผู้มีชื่อได้ปลอมลายมือชื่อของนายสุทธิชัยศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการโจทก์ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิสั่งจ่ายเช็ค และเบิกเงินออกจากบัญชีของโจทก์ จำเลยได้จ่ายเงินตามเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาทร รวม 8 ฉบับ ซึ่งลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายในเช็คดังกล่าวเป็นลายมือชื่อปลอม รวมเป็นเงิน 265,700 บาทเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความ

เสียหายเป็นเงิน 265,700 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่จำเลยจ่ายเงินตามเช็คทั้ง 8 ฉบับดังกล่าวถึงวันฟ้องเป็นเงิน 4,149.29 บาท รวมเป็นเงิน 269,849.29 บาทขอให้จำเลยเพิกถอนรายการที่โจทก์เป็นลูกหนี้ของจำเลยออกจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 0381029212 และสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีตามบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นเงิน 265,700 บาท พร้อมดอกเบี้ย 4,149.29 บาท ให้จำเลยงดคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามยอดเงินหนี้ 265,700 บาท ในบัญชีเดินสะพัด และสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีตามบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 0381029212 นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลยจะเพิกถอนยอดหนี้ดังกล่าว หากจำเลยไม่ยอมเพิกถอนขอให้จำเลยชดใช้เงินให้แก่โจทก์จำนวน 265,700 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่จำเลยจ่ายเงินตามเช็คทั้ง 8 ฉบับ จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายในเช็คทั้ง 8 ฉบับตามฟ้องเป็นไปตามตัวอย่างที่มอบให้ไว้แก่สาขาถนนสารของจำเลย ซึ่งใช้เงินตามเช็คทั้ง 8 ฉบับไปโดยสุจริต และปราศจากความประมาทเลินเล่อแม้ลายมือชื่อ "สุทธิชัย ศรีเฟื่องฟุ้ง" ผู้สั่งจ่ายจะเพี้ยนไปบ้างจากลายมือชื่อที่ให้ไว้เป็นตัวอย่าง ก็ไม่มีเหตุชวนสงสัยว่าไม่ใช่ลายมือชื่ออันแท้จริงของโจทก์ โจทก์ละเลยและประมาทเลินเล่อไม่เก็บรักษาสมุดเช็คไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย ทำให้บุคคลอื่นได้ตัวเช็คที่ยังไม่กรอกข้อความไปเขียนและปลอมลายมือของผู้สั่งจ่ายโจทก์จึงเป็นผู้ผิดสัญญาตามเงื่อนไขในการตกลงรับเปิดบัญชีกระแสรายวัน จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ แม้หากว่าลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายดังกล่าวปลอมผู้ที่ทำปลอมคือสมุห์บัญชีลูกจ้างโจทก์ เป็นการละเมิดทำให้จำเลยเสียหายเท่าจำนวนที่โจทก์ฟ้อง โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบ จำเลยขอหักหนี้ในมูลละเมิดดังกล่าวขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยเพิกถอนรายการที่อ้างว่าโจทก์เป็นลูกหนี้ของจำเลยตามเช็คพิพาททั้ง 8 ฉบับ รวมเป็นจำนวน 265,700 บาท พร้อมดอกเบี้ยตาม

สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีนับแต่วันที่จำเลยได้จ่ายเงินตามเช็คดังกล่าวแต่ละฉบับไป
ออกจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 0381029212 ของโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัด โดย
นายสุทธิชัย ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการได้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไว้กับธนาคาร
จำเลย นับจากเดือนตุลาคม 2526 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2526 ได้มีผู้นำเช็ค 8 ฉบับ
ไปขึ้นเงินและจำเลยได้จ่ายเงินและลงรายการที่โจทก์เป็นลูกหนี้จำเลย รวมเป็นเงิน
265,700 บาท คงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า (1) ลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายในเช็ค
พิพาททั้ง 8 ฉบับ เป็นลายมือปลอมหรือไม่ (2) โจทก์เป็นผู้ประมาทเป็นเหตุให้มีการ
ปลอมเช็คพิพาทซึ่งโจทก์จะต้องรับผิดชอบหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ในประเด็นข้อแรกนั้น โจทก์มีนายสุทธิชัยศรีเฟื่องฟุ้ง เจ้าของ
ลายมือชื่อเบิกความยืนยันว่าลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายในเช็คทั้ง 8 ฉบับมิใช่ลายมือพยาน
นอกจากนี้ตามรายงานการตรวจพิสูจน์ของผู้เชี่ยวชาญของกรมตำรวจซึ่งศาลได้ขอ
ให้ตรวจเปรียบเทียบลายมือชื่อในช่องผู้ส่งจ่ายในเช็คพิพาท 8 ฉบับ กับลายมือชื่อใน
การ์ดตัวอย่างลายมือชื่อของนายสุทธิชัยในบัญชีกระแสรายวัน กับตัวอย่างลายมือชื่อ
ของนายสุทธิชัยที่เขียนต่อศาลแล้วสรุปความเห็นว่ามีคุณสมบัติของการเขียน รูป
ลักษณะของลายเส้นแตกต่างกัน และว่าน่าจะไม่ใช่ลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกัน
จำเลยมิได้นำสืบอย่างใดในเรื่องนี้คงมีเจ้าหน้าที่ของจำเลยมาเบิกความแต่เพียงว่า
ลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายในเช็คพิพาททั้ง 8 ฉบับคล้ายลายมือชื่อในการ์ดตัวอย่างลายมือชื่อ

ของนายสุทธิชัยเท่านั้นพยานหลักฐานโจทก์ในข้อนี้จึงมีน้ำหนักยิ่งกว่าพยานหลักฐานของจำเลยฟังได้ว่าลายมือชื่อในเช็คพิพาททั้ง 8 ฉบับเป็นลายมือปลอม

สำหรับในประเด็นที่สองนั้น นายสุทธิชัย พยานโจทก์เบิกความว่าผู้ที่ปลอมลายมือชื่อในเช็คทั้ง 8 ฉบับนี้ได้แก่นายคมสิน ซึ่งเป็นสมุห์บัญชีของโจทก์โดยพยานเบิกความอีกว่า พยานไว้วางใจนายคมสินได้มอบสมุดเช็คให้เก็บรักษา และตามปกติก็ให้นายคมสินเป็นผู้กรอรายการต่าง ๆ ในเช็คที่พยานเป็นผู้สั่งจ่ายให้เสมอ นอกจากนี้นายสันพงษ์ บำเพ็ญสันติ พยานโจทก์ซึ่งทำงานอยู่ในบริษัทเคมีธุรกิจ จำกัด ว่าสำหรับบริษัทดังกล่าวนายสุทธิชัย ศรีเฟื่องฟุ้ง ได้มอบสมุดเช็คไว้กับสมุห์บัญชี และการสั่งจ่ายเช็คสมุห์บัญชีจะเป็นผู้กรอกจำนวนเงินและวันที่แล้วนำไปให้นายสุทธิชัยลงลายมือชื่อในฐานะผู้สั่งจ่าย บริษัทเคมีธุรกิจ จำกัด นี้ได้ความจากนายรณชิตจินะดิษฐ์ ผู้จัดการธนาคารจำเลย สาขาถนนสาทร พยานจำเลยว่าเป็นบริษัทในเครือของโจทก์และมีนายสุทธิชัย ศรีเฟื่องฟุ้ง เป็นผู้จัดการเช่นเดียวกันเช่นนี้คดีจึงเชื่อได้ว่านายสุทธิชัยได้มอบสมุดเช็คไว้กับนายคมสินสมุห์บัญชีของโจทก์และให้นายคมสินเป็นผู้กรอกข้อความในเช็คมาให้นายสุทธิชัยเป็นผู้ลงนาม และเชื่อว่านายคมสินถือโอกาสปลอมลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายในเช็คพิพาททั้ง 8 ฉบับนอกจากนี้นายสุทธิชัยเบิกความตอบทนายจำเลยว่าการจ่ายเงินจากบัญชีของโจทก์ปรากฏตามการดบัญชีเอกสารหมายเลข 3 นั้นจำเลยได้จัดส่งสำเนาฉบับให้โจทก์เป็นประจำทุกเดือนโดยนายประเสริฐ รวบรวมราชสมุห์บัญชีของจำเลยเบิกความเป็นพยานจำเลยว่า คู่ฉบับเอกสารหมายเลข 3 ได้ส่งแก่โจทก์ทุก ๆ สิ้นเดือน ซึ่งเช็คปลอมฉบับแรกมีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2526 หากโจทก์ใช้ความระมัดระวังเพียงแต่ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวบ้าง โจทก์ย่อมจะทราบว่ามีการปลอมเช็คไปถอนเงินเพราะพยานโจทก์เบิกความว่า โดยปกติโจทก์จะไม่สั่งจ่ายเช็คเงินสดจำนวนมากเช่นที่ปรากฏในเช็คที่ปลอมนี้ จึงเป็นความประมาทของโจทก์ที่ทำให้นายคมสินปลอมลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายในเช็คพิพาททั้ง 8 ฉบับได้ กรณีเช่นนี้ฟังได้ว่าโจทก์เป็นผู้ต้องดัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมขึ้น

เป็นข้อต่อสู้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1008-วรรคแรก ตอนท้าย จำเลยจึงมีสิทธินำจำนวนเงินที่จ่ายไปตามเช็คมาลงบัญชีของโจทก์ว่าโจทก์เป็นลูกหนี้จำเลยได้"

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-ชุม สุกแสงแปลง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. กรณีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเช็คปลอม แม้ธนาคารจะจ่ายเงินตามเช็คไปโดยสุจริต ปราศจากความประมาทเลินเล่อ ถือว่าธนาคารใช้เงินไปโดยไม่ถูกระเบียบ ตามนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1009 เพราะโดยอาชีพของธนาคารแล้ว จะต้องระมัดระวังผลประโยชน์ของลูกค้าของตนอย่างเต็มที่ และธนาคารย่อมรู้ดีกว่าบุคคลอื่นว่าลายมือชื่อของผู้สั่งจ่ายเป็นอย่างไร ดังนั้นหากลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายปลอม และธนาคารจ่ายเงินตามเช็คนั้น ธนาคารก็ไม่มีสิทธิจะหักเงินในบัญชีของผู้สั่งจ่ายได้ และไม่มีสิทธิอ้างให้ธนาคารหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามเช็คนั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1008 ที่ว่า "ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายนี้ เมื่อใดลายมือชื่อในตัวเงินเป็นลายมือชื่อปลอม...ท่านว่าลายมือชื่อปลอม... เช่นนั้นเป็นอันใช้ไม่ได้เลย ใครจะอ้างอิงอาศัยแสวงสิทธิอย่าง

หนึ่งอย่างใด... เพื่อให้ตัวนั้นหลุดพ้นก็ดี... ท่านว่าไม่อาจจะทำได้เป็นอันขาด..."

หากธนาคารหักเงินจากบัญชีของลูกค้าไป ถือว่าธนาคารทำละเมิดและทำผิดสัญญา ฝากทรัพย์ต่อลูกค้าด้วย ลูกค้าสามารถฟ้องให้พนักงานธนาคารและธนาคารรับผิดชอบได้ ดังปรากฏตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1404/2494

ธนาคารจ่ายเงินให้แก่ผู้ทรงเช็คไปตามเช็คที่มีลายเซ็นชื่อผู้เคยค้าเป็นผู้สั่งจ่าย เมื่อผู้เคยค้ามาฟ้องธนาคารอ้างว่าตนไม่ได้เซ็นสั่งจ่ายให้เช็คดังกล่าวแล้วให้ธนาคารรับผิดชอบในจำนวนเงินที่ธนาคารจ่ายไปนั้น ธนาคารมีหน้าที่นำสืบแสดงว่าลายเซ็นสั่งจ่ายเป็นลายเซ็นของผู้เคยค้าจริง ถ้าสืบไม่ได้ ธนาคารต้องรับผิดชอบในเงินจำนวนที่จ่ายไปนั้นและจะหักเงินนั้นจากบัญชีเดินสะพัดของลูกค้าไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1363/2516 โจทก์มิได้เป็นผู้สั่งจ่ายเงินตามเช็คพิพาท แต่เป็นลายมือชื่อปลอม เช็คพิพาทจึงใช้ไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1008 ธนาคารจำเลยไม่มีสิทธิจะหักเงินที่ธนาคารจำเลยจ่ายไปตามเช็คตามบัญชีของโจทก์ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2924/2522 ธนาคารจำเลยเป็นผู้รับฝากเงินเป็นอาชีพโดยหวังผลประโยชน์ในบำเหน็จค่าฝากหรือจากการเอาเงินของผู้ฝากไปแสวงหาประโยชน์ได้ มีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องใช้ความระมัดระวังและความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ ตรวจสอบลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายว่าเหมือนลายมือชื่อที่ให้ตัวอย่างไว้กับจำเลยหรือไม่ หากเห็นว่าลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คพิพาทไม่เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้จำเลยก็ชอบที่จะปฏิเสธการจ่ายเงิน ฉะนั้นการที่จำเลยได้จ่ายหรือหักบัญชีเงินฝากของโจทก์ให้บุคคลอื่นไป จึงถือได้ว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของจำเลย จำเลยจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2081/2523 โจทก์เป็นลูกค้าโดยมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารจำเลย เมื่อเช็คพิพาททั้ง 8 ฉบับไม่ใช่เช็คที่โจทก์ได้รับไปจากธนาคารจำเลย และลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายในเช็คดังกล่าวก็ไม่ใช่ลายมือชื่อของโจทก์ ดังนั้นธนาคารจำเลยจ่ายเงินตามเช็คพิพาทจากบัญชีเงินฝากของโจทก์ไปโดยไม่ชอบ ธนาคารจำเลยไม่มีสิทธินำจำนวนเงินในเช็คพิพาททั้งหมดไปหักเงินในบัญชีเงินฝากของโจทก์ คำ

พิพากษาศาลฎีกาที่ 5035/2529 ตามเงื่อนไขซึ่งเป็นข้อสัญญาเปิดบัญชีเงินฝาก กระแสรายวันของโจทก์ต่อธนาคารจำเลย การออกเช็คสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องลงลายมือชื่อ ฉ. และ จ. ร่วมกันเมื่อลายมือชื่อ จ. เป็นลายมือชื่อปลอม เช็คนั้น จึงเป็นอันใช้ไม่ได้เลย เมื่อเช็คพิพาทเป็นเช็คที่มีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายปลอมกรณีจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1006 ฟ้องโจทก์อ้างว่าจำเลยผิดสัญญาเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและให้จำเลยคืนเงินที่จำเลยจ่ายไปตามเช็ค ซึ่งลายมือชื่อโจทก์ผู้สั่งจ่ายเป็นลายมือชื่อปลอม แล้วนำจำนวนเงินนั้นมาลงบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน แสดงว่าโจทก์เป็นลูกหนี้ ซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น อายุความจึงกำหนด 10 ปี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4161/2532 จำเลยที่ 1 เป็นสมุห์บัญชีจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการสาขาของธนาคารจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 1 ที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจลายมือชื่อของลูกค้าอยู่ตลอดเวลาจำเลยทั้งสองย่อมมีความชำนาญในการตรวจพิสูจน์ลายมือของลูกค้ามากกว่าคนธรรมดา หากจำเลยทั้งสองได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยละเอียดรอบคอบตรวจสอบลายมือชื่อในเช็คพิพาทตามควรก็จะต้องทราบว่าลายมือชื่อดังกล่าวเป็นลายมือปลอม การที่จำเลยทั้งสองไม่ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จำเลยทั้งสามจะต้องรับผิดชอบในผลของการกระทำละเมิด ซึ่งขณะเดียวกันก็เป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาฝากทรัพย์ต่อโจทก์ด้วย 2. กรณีลายมือชื่อของผู้สั่งจ่ายปลอมโดยผู้สั่งจ่ายรู้เห็นด้วยเมื่อธนาคารจ่ายเงินตามเช็คนั้น ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้สั่งจ่ายดังปรากฏตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 93/2506 เมื่อลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายในเช็คพิพาทซึ่งกระทำโดยวิธีทาบบแบบหรือลอกรอยจากลายมือชื่อโจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นผู้สั่งจ่าย โดยโจทก์ที่ 1 กระทำขึ้นด้วยตนเองหรือมิฉะนั้นโจทก์ที่ 1 ก็ได้ร่วมมือกับผู้อื่นจัดกระทำขึ้น เพื่อมุ่งหวังจะหากำไรจากธนาคารจำเลยผู้จ่ายตามเช็ค ธนาคารจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3374/2532 การที่โจทก์ซึ่งเป็น

เจ้าของบัญชีกระแสรายวันเป็นผู้จัดหรือรู้เห็นในการจัดให้มีการทำปลอมเช็คพิพาท โดยใช้วิธีการลอกทาบแบบลายมือชื่อโจทก์ แล้วให้ผู้อื่นนำเช็คพิพาทมาเบิกเงินในบัญชีกระแสรายวันของโจทก์จากธนาคารจำเลยนั้น ถือได้ว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โดยการนำเช็คพิพาทปลอมมาเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบจ่ายเงินตามเช็ค โดยอ้างว่าลายมือชื่อปลอม โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง 3. แม้ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเช็คจะเป็นลายมือชื่อปลอมก็ตามในบางกรณีผู้สั่งจ่ายจะยกข้อลายมือชื่อปลอมเพื่อให้ตนไม่ต้องรับผิดชอบตามเช็คนั้นหาได้ไม่ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1008 ที่ว่า "...เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายซึ่งจะพึง..ถูกบังคับใช้เงินนั้นจะอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องตัดบทไม่ให้ยกข้อลายมือชื่อปลอม ...นั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้..." ในกรณีเช่นนี้เมื่อธนาคารจ่ายเงินตามเช็คนี้ไป ก็พึงได้ว่าเป็นการจ่ายเงินโดยชอบแล้ว ธนาคารสามารถใช้สิทธิหักเงินที่จ่ายจากบัญชีของผู้สั่งจ่ายได้ แต่ในการดำเนินคดีนั้น ธนาคารจะต้องอ้างเป็นประเด็นชัดเจนว่า ผู้สั่งจ่ายเช็คอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องตัดบทดังกล่าวอยู่ด้วยดังปรากฏตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1634/2492 เมื่อลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายในเช็คเป็นลายมือชื่อปลอม ลายมือชื่อนั้นก็เป็นอันใช้ไม่ได้ ธนาคารจำเลยจะอาศัยสิทธิทำให้เช็คนั้นเป็นอันหลุดพ้นด้วยการจ่ายเงินหรือนัยหนึ่งธนาคารจะใช้สิทธิหักเงินที่จ่ายจากบัญชีของผู้สั่งจ่ายย่อมไม่อาจทำได้เว้นแต่ผู้สั่งจ่ายนั้นจะอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมนั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้แต่ในคดีนี้ไม่มีประเด็นไปถึงเลยว่า โจทก์ซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายจะอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องตัดบทดังกล่าวแล้วหรือไม่ ทั้งคดีไม่มีประเด็นว่าโจทก์ได้สิทธิของตนโดยไม่สุจริตแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นการที่ธนาคารจำเลยจ่ายเงินไปตามเช็คที่มีลายมือชื่อโจทก์ปลอม ธนาคารจำเลยย่อมเป็นผู้รับผิดชอบ โดยหักเอาเงินนั้นมาจากบัญชีของโจทก์หาได้ไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3285/2527 ตัวสัญญาใช้เงินที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นตัวสัญญาใช้เงินปลอม โดยปลอมทั้งลายมือชื่อผู้ออกตัวและปลอมตราประทับซึ่งไม่ใช่ตราของจำเลยที่ 1 โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องบังคับให้จำเลยชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1008 ตามคำฟ้อง คำให้การมิได้กล่าวอ้างถึงข้อต่อสู้ตามข้อยกเว้นตอนท้ายของมาตรา 1008 ที่ว่าเว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายซึ่งจะพึงถูกยึดหน่วง หรือถูกบังคับใช้เงินนั้นจะอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมหรือข้อลงลายมือชื่อปราศจากอำนาจนั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้เลย คดีจึงไม่มีประเด็นที่ศาลจะวินิจฉัยไปถึงว่า เมื่อฟังว่าลายมือในตัวปลอมแล้ว จำเลยจะต้องรับผิดชอบเพราะเหตุที่อยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมนั้นเป็นข้อต่อสู้อีก เพราะเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นพิพาท 4. มีปัญหาว่าในคำพาพากษาศาลฎีกาที่ 2272/2534 นี้ ธนาคารได้อ้างเป็นประเด็นต่อสู้ว่าผู้ส่งจ่ายอยู่ในฐานะเป็นผู้ตัดบทดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าในคำให้การของธนาคารจำเลยได้อ้างว่าจำเลยละเลยและประมาทเลินเล่อ ไม่เก็บรักษาสมุดเช็คไว้ในที่มั่งคงปลอดภัยทำให้บุคคลอื่นได้ตัวเช็คที่ยังไม่กรอกข้อความ ไปเขียนและปลอมลายมือชื่อของผู้ส่งจ่าย ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ได้ประมาทเลินเล่อทำให้มีการปลอมลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายจริง ถือว่าโจทก์เป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้แล้ว 5. กรณีที่จะถือว่าผู้ส่งจ่ายตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1008 ที่ว่า "...เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายซึ่งจะพึง... ถูกบังคับใช้เงินนั้นจะอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอม...นั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้..." นั้นท่านท่านศาสตราจารย์จิตติตติงศภักย์ ได้ให้คำอธิบายว่าหมายถึงกรณีคู่สัญญาบางคนอาจจะถูกกฎหมายปิดปากหรือมีบทตัดสำนวนมิให้ยกข้อต่อสู้เรื่องลายมือชื่อปลอมก็ได้ กฎหมายปิดปากหรือบทตัดสำนวนอาจมีขึ้นในกรณีที่เจ้าของชื่อที่ถูกปลอมได้แสดงกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดให้คนภายนอกหลงเชื่อว่าลายมือชื่อที่ลงในตัวเงินนั้นเป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของตน เป็นเหตุให้คนภายนอกผู้นั้นทำการลงไปโดยหลงเชื่อตามที่เจ้าของชื่อได้แสดงออกมาจนอาจเป็นที่เสียหายแก่เขาเช่นนี้ เจ้าของชื่อจะเถียงในภายหลังว่าลายมือชื่อนั้นปลอมให้เป็นการเสียหายแก่เขาได้ไม่ นอกจากนี้ท่านศาสตราจารย์หยุดแสงอุทัยได้ให้

หมายเหตุไว้ท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 131/2496 ตอนหนึ่งว่า "...ปัญหาที่ว่าเมื่อใด คู่สัญญาจะตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือปลอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้ นั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้บัญญัติไว้จึงต้องพิจารณาจากพฤติการณ์เป็น เรื่อง ๆ ไป ว่าการที่มีการจ้างเงินตามตัวเงินนั้น ผู้ที่ถูกปลอมลายมือมีส่วนผิดบ้าง หรือไม่เพียงใดเช่น ถ้าปรากฏว่าธนาคารสงสัยไม่แน่ใจว่าลายมือปลอมหรือไม่แล้ว โทรศัพท์มาถามผู้สั่งจ่าย ผู้สั่งจ่ายเลินเล่อตอบรับรองไปว่าไม่ปลอมผู้สั่งจ่ายก็ตกอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้ นอกจากนี้ถ้าการปลอมเกิดจากความประมาทของผู้สั่งจ่าย ผู้สั่งจ่ายก็อาจต้องตกอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ต้อง ตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ หรืออย่างน้อยก็อาจเฉลี่ยความ เสียหายกันตามนัยแห่งมาตรา 223 เช่นถ้าประมาทเท่ากันธนาคารอาจต้องรับผิดชอบ ครึ่งของจำนวนเงินเป็นต้น..."² มีปัญหาคิดตามหมายเหตุของศาสตราจารย์ หยุดว่า เพียงการที่ผู้สั่งจ่ายประมาทเลินเล่อจนมีการปลอมลายมือชื่อของตนขึ้นมา จะถึงขนาดถือว่าผู้สั่งจ่ายอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมขึ้นต่อ สู้หรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเพียงความประมาทเลินเล่อของผู้สั่งจ่ายเป็นการ กระทำโดยตรงที่เพียงพอที่ทำให้ธนาคารหลงเข้าใจผิดคิดว่าลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายในเช็ค เป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของผู้สั่งจ่ายได้หรือไม่ หากฟังว่าเป็นการกระทำที่เพียงพอแล้ว ต่อแต่นี้ไปธนาคารพาณิชย์ก็อาจจะอ้างว่าไม่จำเป็นต้องตรวจลายมือชื่อของผู้สั่ง จ่ายในเช็คอีกต่อไป เพียงแต่อ้างว่าผู้สั่งจ่ายประมาทเลินเล่อทำให้มีการปลอมเช็คเกิด ขึ้นเท่านั้นก็พอแล้ว ซึ่งดูจะเป็นการผิดเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายแพ่งและ พินิชย์มาตรา 1009 ที่มุ่งจะให้ธนาคารต้องระมัดระวังดูแลเป็นพิเศษเกี่ยวกับ ลายมือชื่อของผู้สั่งจ่ายไปการที่ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คที่มีลายมือชื่อปลอมในกรณี ดังกล่าวไปก็น่าจะเป็นความผิดของธนาคารด้วยส่วนหนึ่ง เนื่องจากธนาคารย่อม ทราบดีว่าลายมือชื่อของผู้สั่งจ่ายเป็นอย่างไร แต่เมื่อธนาคารจ่ายเงินตามเช็คนั้นไป ก็ ถือว่าธนาคารประมาทเลินเล่อแล้วเช่นกันผู้เขียนจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ

เฉลี่ยค่าเสียหายกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 223 ระหว่าง
ธนาคารและผู้ส่งจ่าย จะถือว่าผู้ส่งจ่ายต้องรับผิดชอบทั้งหมดในฐานะที่เป็นผู้ต้องตัดบทมิ
ให้ยกลายมือชื่อปลอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้ก็จะเป็นการไม่ยุติธรรมดังกล่าว แนวคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นพฤติการณ์ทำให้ผู้ส่งจ่ายอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้อง
ตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 131/2496
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นข้าราชการของโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นธนาคารรับฝากเงิน
จากโจทก์โจทก์มอบหมายให้จำเลยที่ 1 ดูแลรักษาและรักษาดูแลเกี่ยวกับสมุดเช็ค
และมีอำนาจส่งจ่ายเงิน ต่อมามีคนร้ายได้ลักเช็คไปปลอมลายเซ็นของจำเลยที่ 1 ส่ง
จ่ายเงินและจำเลยที่ 2 ได้จ่ายเงินตามเช็คไป แม้จำเลยที่ 1 จะประมาทเลินเล่อไม่
เก็บรักษาสมุดเช็คและตราบอกบัญชีเบิกเงินไว้ด้วยตนเองอย่างรอบคอบก็ตาม แต่ก็
มิใช่เป็นผลธรรมดาหรือผลโดยตรงที่จะให้บังเกิดการปลอมเช็คและนำไปขึ้นเงินได้
สำเร็จ หากแต่เกิดจากการทำของผู้อื่น จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ที่จำเลยที่
2 อ้างว่าโจทก์ตั้งรูปคดีมาในลักษณะละเมิดโดยอ้างว่าจำเลยที่ 2 ประมาทเลินเล่อ
ทำให้โจทก์เสียหาย ไม่ควรนำกฎหมายในเรื่องตัวเงินมาใช้ นั้น เห็นว่าโจทก์กล่าวใน
ฟ้องว่าจำเลยที่ 2 ประมาทเลินเล่อในเรื่องตัวเงินหาใช่กล่าวว่าจำเลยที่ 2 ทำการ
ละเมิดโดยตรงอย่างเดียวนั้น คำฟ้องแสดงอยู่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวเงินเป็นต้นเหตุ จึง
ต้องยกกฎหมายในเรื่องตัวเงินมาวินิจฉัยด้วย และเมื่อเช็คพิพาทมีลายมือชื่อผู้ส่ง
จ่ายปลอมก็ย่อมใช้ไม่ได้ ทั้งคดีไม่เข้าอยู่ในข้อยกเว้นตามมาตรา 1008 ด้วย จำเลย
ที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ โดยศาลไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยต่ออ้างของจำเลยที่ 2 ว่า จำเลย
ที่ 2 ได้จ่ายเงินไปโดยมิได้ประมาทเลินเล่อหรือไม่แต่อย่างใด เนื่องจากข้ออ้างดัง
กล่าวเป็นกรณีตามมาตรา 1009 ซึ่งเป็นเรื่องการสลักหลังปลอมซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีนี้
เลย ข้อสังเกต ก) คำพิพากษาศาลฎีกานี้วินิจฉัยชัดเจนว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้ประมาท
เลินเล่อ และคดีไม่เข้าในข้อยกเว้นของมาตรา 1008 ถ้าหากจำเลยที่ 1 ประมาท
เลินเล่อก็ต้องถือว่าโจทก์ประมาทเลินเล่อด้วยเช่นกัน ตามบทบัญญัติแห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 220 ที่ว่า "ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในความผิดของตัวแทนแห่งตนกับทั้งของบุคคลที่ตนใช้ในการชำระหนี้โดยขนาดเสมอกับว่าเป็นความผิดของตนเอง..." ข) ท่านศาสตราจารย์หยุดแสงอุทัยได้หมายเหตุไว้ท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาตั้งกล่าวตอนหนึ่งว่า "...ผู้เขียนเห็นว่าเพียงที่ผู้สั่งจ่ายมอบเช็คให้บุคคลอื่นเก็บไว้หาเป็นการเงินเล่นไม่ เพราะคนธรรมดาหลากหลายที่ไม่ได้เก็บสมุดเช็คด้วยตนเอง สมุดเช็คที่ไม่มีลายมือชื่อก็คือกระดาษเปล่าแผ่นหนึ่งนั่นเอง และเป็นความเชื่อโดยทั่วไปว่า ธนาคารย่อมสามารถทราบได้ว่าลายมือชื่อใดปลอมหรือไม่เมื่อการมอบสมุดเช็คให้ผู้อื่นยึดถือไว้ไม่ใช่เป็นการขาดความระมัดระวังอันควรเป็นวิสัยของวิญญูชนแล้วก็ไม่เป็นการเงินเล่นนอกจากนี้การที่ไม่เก็บตราบอกบัญชีเบิกเงินก็ไม่ใช่การขาดความระมัดระวังอันควร เป็นวิสัยของวิญญูชนเช่นเดียวกัน เมื่อการกระทำของจำเลยที่ 1 ไม่เป็นประมาท โจทก์จึงไม่ตกอยู่ในฐานที่ต้องดัดบทมิให้ยกเลิกลายมือปลอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้ และเมื่อไม่มีการกระทำอันเป็นประมาทเสียแล้ว ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลคือผลของการกระทำของจำเลยใกล้เคียงหรือไกลกว่าเหตุก็ไม่ต้องพิจารณาเพราะการพิจารณาคดีแพ่งจะพิจารณาปัญหานี้ได้ต่อเมื่อมีการกระทำอันเป็นประมาทเสียก่อนต่อจากนั้นจึงพิจารณาว่าผลอันใดเป็นผลอันเกิดจากการประมาท ซึ่งจะทำให้ผู้กระทำโดยประมาทต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ดีโดยที่คำพิพากษาศาลฎีกานี้ได้วางเกณฑ์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลไว้ด้วย จึงควรจะได้พิจารณาเสียในโอกาสนี้ ศาลฎีกาได้วางหลักไว้ว่า ความเสียหายจะต้องบังเกิดผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยหรือเป็นผลอันใกล้ชิดกับการกระทำของจำเลย..."³ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1363/2516 โจทก์เก็บสมุดเช็คไว้ในตู้เอกสาร ซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานของโจทก์ ห้องทำงานของโจทก์ใช้เป็นที่รับแขกด้วย ตู้เอกสารมีกุญแจเสียมาก่อนโจทก์ทราบเรื่องเช็คหายประมาณ 10 วัน ถือว่าโจทก์เก็บสมุดเช็คไว้ในที่อันสมควรแล้ว แม้จะมีคนร้ายลักเช็คนั้นไปลงลายมือชื่อโจทก์ และธนาคารจำเลยได้จ่ายเงินตามเช็คนั้น ก็ถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้ประมาทเงินเล่นแต่อย่างใด จำเลย

ไม่มีสิทธิจะหักเงินที่จำเลยจ่ายไปตามเช็คจากบัญชีของโจทก์ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5035/2528 ตามเงื่อนไขซึ่งเป็นข้อสัญญาเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของโจทก์ต่อธนาคารจำเลย การออกเช็คสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากต้องลงลายมือชื่อ จ. และ จ. ร่วมกันเมื่อลายมือชื่อ จ. เป็นลายมือชื่อปลอม เข็คนั้นจึงเป็นอันใช้ไม่ได้เลย จำเลยจ่ายเงินตามเช็คไปย่อมไม่ทำให้เข็คนั้นหลุดพ้นและยังเป็นการผิดสัญญาเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันด้วย การที่ จ. ลงลายมือชื่อแท้จริงในเช็ค ไม่ทำให้โจทก์อยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้ เมื่อเช็คพิพาทเป็นเช็คที่มีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายปลอมกรณีจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1006 6. สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2272/2534 ได้วินิจฉัยว่าผู้สั่งจ่ายอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องตัดบทอันเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 1008 แล้ว โดยอ้างเหตุว่าผู้สั่งจ่ายประมาทเลินเล่อให้มีการปลอมลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย แต่ผู้เขียนขอให้ท่านผู้อ่านเปรียบเทียบพฤติการณ์แห่งคดีของคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 131/2496 และ 1363/2516 ดังกล่าวข้างต้นประกอบกันด้วย 7. ธนาคารอ้างข้อสัญญาเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายปลอมปกติแล้วเวลาที่ลูกค้าขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนาคารจะให้ลูกค้าทำคำขอเปิดบัญชีไว้ ส่วนในคำขอนั้นจะมีข้อสัญญาให้ลูกค้าเก็บรักษาเช็คไว้ในที่ปลอดภัย ไม่มอบเช็คที่ยังไม่กรอกข้อความให้แก่ผู้อื่น หากไม่ปฏิบัติตามหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้มีการปลอมลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย และธนาคารจ่ายเงินไป ธนาคารก็ไม่ต้องรับผิดชอบ และถ้าสมุดเช็คหาย ลูกค้าต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ หากไม่แจ้งหรือแจ้งล่าช้าจนธนาคารจ่ายเงินตามเช็คไป ธนาคารก็ไม่ต้องรับผิดชอบเช่นกัน มีปัญหาว่าธนาคารจะอ้างข้อต่อสู้ดังกล่าวเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบของตนได้หรือไม่ ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4161/2532 วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 เป็นสมุห์บัญชีจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการสาขาของธนาคารจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 1, ที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจลายมือชื่อของลูกค้าอยู่ตลอดเวลาจำเลยทั้งสองย่อมมีความชำนาญในการตรวจพิสูจน์ลายมือของ

ลูกค้ายมากกว่าคนธรรมดา หากจำเลยทั้งสองได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบลายมือชื่อในเช็คพิพาทตามควร ก็จะต้องทราบว่าลายมือชื่อดังกล่าวเป็นลายมือปลอมการที่จำเลยทั้งสองไม่ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แม้โจทก์กับจำเลยจะมีข้อตกลงไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อเช็คยังไม่ได้ส่งจ่ายสูญหายด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของโจทก์เอง และมีผู้ปลอมลายมือชื่อของโจทก์ไปเบิกเงินจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ก็ตาม จำเลยก็จะอ้างข้อตกลงดังกล่าวเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบของตนไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 373 ข้อสังเกต ก) ศาลฎีกาวินิจฉัยตอนหนึ่งว่าได้นำลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายในเช็คพิพาทเปรียบเทียบกับลายมือชื่อตัวอย่างของโจทก์ที่ได้ให้ไว้กับธนาคารแล้ว แม้ดูโดยผิวเผินน่าจะมีส่วนคล้ายคลึงกันแต่ถ้าตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจะเห็นว่าคุณสมบัติในการเขียนและรูปร่างลักษณะตัวอักษรแตกต่างกัน เมื่อคำนึงว่าจำเลยที่ 1, ที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจลายมือชื่อของลูกค้าโดยตรงอยู่ตลอดเวลา จำเลยทั้งสองย่อมมีความชำนาญในการตรวจพิสูจน์ลายมือของลูกค้ามากกว่าคนธรรมดา หากจำเลยทั้งสองได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยละเอียดรอบคอบตรวจสอบลายมือชื่อตามควรก็ต้องทราบว่าลายมือชื่อดังกล่าวเป็นลายมือปลอม การที่จำเลยที่ 1, ที่ 2 ไม่ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ จำเลยจะต้องรับผิดชอบในผลของการกระทำละเมิด ซึ่งขณะเดียวกันก็เป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเงินฝากทรัพย์ด้วย ข) ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะโดยอ้างว่าเป็นข้อสัญญายกเว้นความรับผิดในกรณีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร ข้อสัญญาดังกล่าวจึงเป็นโมฆะตามมาตรา 373 ค) แนววินิจฉัยศาลฎีกานี้ตรงกับแนวความเห็นของท่านอาจารย์อัมพรนตะกั้วทุ่ง ที่ว่าแม้ผู้ส่งจ่ายประมาทเลินเล่อผิดข้อสัญญาดังกล่าว แต่เมื่อธนาคารประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ข้อต่อสู้

ของธนาคารน่าจะฟังไม่ขึ้น เว้นแต่ธนาคารจะพิสูจน์ได้ว่าผู้ฝากมีส่วนทำความผิด
อย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 2234 ง) ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4161/2532 นี้ศาลฎีกาไม่ได้วินิจฉัยถึงว่า
โจทก์ในฐานะผู้ส่งจ่ายประมาณเงินแล้ว และอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อ
ลายมือชื่อปลอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1008
ด้วยผู้เขียนเห็นว่าหากได้ความว่าโจทก์เป็นผู้ประมาณเงินแล้วเช่นเดียวกับธนาคาร
จำเลยก็ควรจะต้องนำมาตรา 223 มาใช้บังคับตามความเห็นของท่านอาจารย์อัมพร
ดังกล่าว ซึ่งเป็นทำนองเดียวกันความเห็นของศาสตราจารย์หยุด แสงอุทัยในข้อ 4
ข้างต้นในกรณีเช่นนี้หากใช้แต่มาตรา 1008 มาบังคับทำให้ธนาคารจำเลยไม่ต้องรับ
ผิดในการที่จ่ายเงินตามเช็คที่มีลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายปลอม ทั้ง ๆ ที่ธนาคารจำเลยก็
ประมาณเงินแล้วอย่างร้ายแรง หรือหากให้ธนาคารจำเลยรับผิดทั้งหมดเนื่องจากกรณี
ละเมิดและผิดสัญญาฝากทรัพย์ อย่างเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4161/2532 นี้ ทั้ง ๆ
ที่ผู้ส่งจ่ายก็ประมาณเงินแล้วด้วย ก็จะเป็นเรื่องที่ฝืนความรู้สึกของนักกฎหมายอย่าง
ยิ่ง. ทวีประจวบลาภ.